



DIREITOS REAIS

POSSE, USUCAPIÃO, CONDOMÍNIO, VIZINHANÇA E GARANTIAS

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 1.196 a 1.510-E do CC • jurisprudência STJ/STF • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

📌 **Base empírica:** 109 questões objetivas FGV + 50 axiomas mapeados à banca; foco nos eixos dominantes (usucapião e condomínio ≈ 1/3 das questões).

📊 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos e da jurisprudência STJ/STF (concurso de credores, Súmula 260, arrematação originária), com storytelling da FGV.

🔑 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

🔴 ALERTA DE ATUALIZAÇÃO — normas superadas em bancos antigos

- **Especialização judicial da hipoteca legal** (arts. 1.482/1.483) — **revogada** pelo CPC/2015.
- **Seguro no penhor de veículos** (art. 1.463) — revogado (Lei 14.179/21).
- **Juros do condomínio:** a taxa fixa de “1% ao mês” cedeu à **taxa legal do art. 406** (Lei 14.905/24).

Símbolo	Função no documento
	Definições, institutos e dispositivos-âncora (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL

Direitos reais são poderes **diretos e imediatos** sobre a coisa, oponíveis *erga omnes* (rol taxativo — art. 1.225; **tipicidade**). Caracterizam-se pela **sequela** (perseguir a coisa), pela **preferência** e pela **aderência**. A FGV cobra o tema em **sagas fáticas** (o usucapiente informal, o condômino antissocial, a doação com reserva de usufruto), sempre calibrando prazos, metragens e quóruns.

Posse x detenção e a interversão

Art. 1.196. *Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, **pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.***

• **Detenção** (fâmulo, art. 1.198): atos de **mera permissão ou tolerância** não induzem posse (1.208). • **Interversão**: a posse mantém o caráter de origem (1.203); só vira *ad usucapionem* por ato inequívoco de oposição.

Mnemônico dos atributos — “SPA da propriedade”

Sequela (persegue a coisa) • **Preferência** • **Aderência**. + tipicidade (rol taxativo do art. 1.225) e oponibilidade *erga omnes*.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS



2.1 Usucapião — o eixo campeão (prazos e requisitos)

Modalidade	Prazo	Requisitos-chave
Extraordinária (1.238)	15 anos (10 se moradia/obras)	Posse mansa; DISPENSA justo título e boa-fé
Ordinária (1.242)	10 anos (5 tabular)	Justo título + boa-fé (o compromisso NÃO registrado serve de justo título)
Especial urbana (1.240/CF 183)	5 anos	Até 250 m²; moradia; não ter outro imóvel; VEDADA accessio possessionis
Especial rural (1.239/CF 191)	5 anos	Até 50 ha; tornar produtiva; moradia; não ter outro imóvel
Especial familiar (1.240-A)	2 anos	Até 250 m²; ex-consorte que abandonou o lar; posse exclusiva

● ATENÇÃO — as pegadinhas certas da usucapião

- **Accessio possessionis** (soma de posses) é **VEDADA na especial urbana e familiar** (caráter *intuitu personae*/moradia) — mas permitida na extraordinária e ordinária.
- **Abandono do lar** (familiar): conviver sob o mesmo teto em composses **descaracteriza** o abandono.
- **Herança vacante** (domínio público) NÃO se usucape; bem de **empresa falida** ou **penhorado**, sim.



2.2 Posse de boa-fé x má-fé (frutos, benfeitorias, retenção)

	BOA-FÉ	MÁ-FÉ
Frutos	Direito aos percebidos (até cessar a boa-fé)	Responde por todos; direito só a despesas de produção
Benfeitorias necessárias	Indeniza + RETENÇÃO	Indeniza, SEM retenção
Benfeitorias úteis	Indeniza + retenção	NÃO indeniza
Voluptuárias	Levanta se não danificar	NÃO levanta, NÃO indeniza



Mnemônico das benfeitorias — “boa-fé RETÉM; má-fé só o NECESSÁRIO (sem reter)”

Boa-fé: necessárias + úteis com **retenção**; voluptuárias levanta. Má-fé: só **necessárias**, **sem retenção** e sem levantar as voluptuárias. Citação na reivindicatória **cessa a boa-fé** quanto aos frutos.



2.3 Passagem forçada x Servidão de trânsito

	PASSAGEM FORÇADA (1.285)	SERVIDÃO DE TRÂNSITO (1.378)
Natureza	Direito de VIZINHANÇA (legal)	Direito REAL sobre coisa alheia
Pressuposto	Imóvel ABSOLUTAMENTE encravado	Acordo, testamento ou usucapião (dispensa encravamento)
Onerosidade	Indenização cabal (obrigatória)	Conforme o título

3 DISSECANDO — CONDOMÍNIO, DIREITOS REAIS SOBRE COISA ALHEIA E GARANTIAS

3.1 Condomínio edilício — quóruns e obrigação propter rem

Quóruns de obras e o antissocial (grifos = pegadinha)

Obras (art. 1.341): **voluptuárias** = **2/3 dos condôminos**; **úteis** = **maioria**; **necessárias urgentes** = o síndico faz e convoca a assembleia para ciência.

Art. 1.337, p.ú. o condômino **antissocial** pode pagar multa até o **décuplo (10x)** da contribuição, por deliberação de **3/4 dos demais**. NÃO há exclusão física (STJ).

Art. 1.345. *O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, inclusive multas e juros moratórios.* (obrigação propter rem; penhora do imóvel mesmo sendo bem de família).

ATENÇÃO — convenção e promessa não registradas

- **Convenção de condomínio** aprovada por 2/3 das frações é **obrigatória desde logo** entre os condôminos; o registro só serve p/ oponibilidade a terceiros (**Súmula 260/STJ**).
- Cotas em **promessa não registrada**: responde quem tem a **relação material com o imóvel** (imissão na posse + ciência do condomínio) — STJ.

3.2 Multipropriedade (arts. 1.358-B a 1.358-U)

Pontos que a FGV cobra

- Imóvel **indivisível**; não se sujeita a ação de divisão/extinção de condomínio.
- Fração de tempo mínima de **7 dias**; inclui instalações, equipamentos e mobiliário.
- **NÃO** há direito de preferência tácito na alienação da fração (salvo previsão).
- O condomínio edilício pode **adjudicar** a fração do multiproprietário inadimplente.

3.3 Usufruto, habitação e laje

Distinções de alta incidência

- **Usufruto** é **inalienável**, mas o **exercício** pode ser cedido (grátis/oneroso). Morte do usufrutuário extingue o usufruto e **torna precária** a posse do arrendatário.
- **Usufruto simultâneo**: só há **direito de acrescer** se houver cláusula expressa (1.411).
- **Habitação**: não pode alugar nem emprestar; o direito real do cônjuge/companheiro sobrevivente **impede extinção de condomínio** e aluguel aos coerdeiros (STJ).
- **Laje**: unidade autônoma, sem fração ideal do solo; preferência sucessiva (base → lajes).

3.4 Garantias reais, concurso de credores e arrematação

Hipoteca, concurso e arrematação (teses do STJ)

- **Hipoteca** de bem **futuro/em incorporação** é válida; a garantia abrange *ex lege* acessões e construções supervenientes. • **Súmula 308/STJ**: a hipoteca do incorporador sobre o imóvel **não tem eficácia** perante o adquirente da unidade.
- **Concurso de credores** (STJ, ordem vinculante): **1º IPTU (tributário) → 2º condomínio (propter rem) → 3º hipoteca**, independentemente da anterioridade do registro.
- **Arrematação em hasta pública** = aquisição **ORIGINÁRIA**: extingue gravames e limpa a matrícula (credores intimados), sem anuência deles.

Mnemônico do concurso — “TRI-CO-HI”

TRIbutário (IPTU) → **CO**ndomínio (propter rem) → **HI**poteca. A ordem do STJ supera a anterioridade do registro hipotecário.

3.5 Propriedade fiduciária e promessa de compra e venda

Pontos-chave

- **Propriedade fiduciária** (1.361): desdobramento da posse; credor tem **propriedade resolúvel**; consolidada no inadimplemento, segue leilão (Lei 9.514).
- **Promessa REGISTRADA** sem cláusula de arrependimento = **direito real à aquisição** + adjudicação compulsória. • **Não registrada**: efeitos obrigacionais; **inoponível** a terceiro de boa-fé (mas Súmula 239/STJ: adjudicação não exige registro).

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** (usucapiente informal, condômino antissocial, doação com reserva de usufruto). Extraído de 109 objetivas FGV.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Ocupa 250 m² por 4 anos e soma a posse do antecessor	“Usucapião urbana consumada (5 anos)”	Vedada a accessio possessionis na urbana (intuitu personae)
Casal em composses sob o mesmo teto após divórcio	“Usucapião familiar em 2 anos”	Composse descaracteriza o abandono do lar
Compromisso de compra e venda SEM registro, posse longa	“Contrato nulo, não usucape”	Serve de justo título p/ usucapião ordinária
Empresa instalada no imóvel por tolerância de parente	“Tem posse e retenção por benfeitorias”	Mera detenção — sem posse justa nem retenção
Adquirente do apê deve cotas antigas do antigo dono	“Só o antigo dono responde”	Obrigações propter rem — responde e penhora-se o bem (1.345)
Condômino antissocial reiterado; querem expulsá-lo	“Cabe exclusão da unidade”	Só multa até 10x (3/4); não há exclusão física
Arrematante quer a matrícula livre dos gravames	“Assume a hipoteca anterior”	Arrematação é aquisição originária — extingue gravames
Disputa de preferência: IPTU, condomínio e banco hipotecário	“Hipoteca registrada primeiro prefere”	Ordem STJ: IPTU → condomínio → hipoteca
Usufrutuário morre; arrendatário invoca o contrato	“Arrendamento vincula o nu-proprietário”	Extinto o usufruto, a posse do arrendatário é precária
Usufruto a duas pessoas; uma falece (sem cláusula)	“Acredita ao sobrevivente”	Consolida na nua-propriedade; acrescer só com cláusula expressa
Vizinho abre janela a 1,2 m; passa 1 ano e meio	“Deve demolir sempre”	Após ano e dia sem impugnação, perde o direito de desfazimento

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STJ/STF) E TESES



5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula 260/STJ	A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz entre os condôminos.
Súmula 308/STJ	A hipoteca do incorporador sobre o imóvel não tem eficácia perante os adquirentes das unidades.
Súmula 239/STJ	O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda.
Súmula 415/STF	A servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente por obras, é protegida por possessória.
STJ — concurso de credores	Ordem na arrematação: crédito tributário (IPTU) > condominial (propter rem) > hipotecário.
STJ — arrematação	É aquisição originária: extingue gravames e limpa a matrícula (credores intimados).

Fonte	Tese
STJ — condômino antissocial	Cabe multa até 10x (3/4); não há exclusão/perda da unidade em condomínio residencial.
STJ — direito real de habitação	Impede a extinção de condomínio e o arbitramento de aluguel aos coerdeiros (único imóvel residencial).
STJ — bem de família x propter rem	Penhorável o próprio imóvel pela dívida condominial, ainda que bem de família.
 Mnemônico dos quóruns do condomínio — “2/3, MAIORIA, 3/4, 10x” 2/3 obras voluptuárias • maioria úteis • 3/4 para multa do antissocial • 10x o teto dessa multa. Convenção: 2/3 das frações .	

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

O acervo é objetivo; a lógica de **sentença de direito das coisas** premiada pela FGV é extraível dos axiomas e do banco. Pontua:

#	O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)
1	Classificar a situação jurídica: posse (justa/injusta; boa/má-fé) x detenção; identificar o direito real do rol taxativo (1.225).
2	Na usucapião: apontar a modalidade e os requisitos (prazo, metragem, moradia); enfrentar a vedação da accessio possessionis (urbana/familiar).
3	Aceitar o compromisso NÃO registrado como justo título (usucapião ordinária) e como defesa em reivindicatória.
4	No condomínio: quóruns de obras, natureza propter rem (1.345), multa do antissocial (10x, 3/4) e ausência de exclusão física.
5	Nas garantias: hipoteca (Súmula 308), concurso de credores (IPTU > condomínio > hipoteca) e arrematação como aquisição originária.
6	Nos direitos reais sobre coisa alheia: inalienabilidade do usufruto x cessão do exercício; direito de acrescer só com cláusula; habitação e coerdeiros.
7	Aplicar a função social da propriedade (CF 5º, XXIII; Estatuto da Cidade) como vetor hermenêutico.
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).
 Erros que custam pontos na discursiva • Admitir soma de posses na usucapião urbana. • Negar valor ao compromisso não registrado. • Isentar o adquirente das cotas propter rem. • Dar preferência à hipoteca sobre IPTU e condomínio.	

7 QUADRO-RESUMO FINAL — PRAZOS, METRAGENS E QUÓRUNS

Tópico	Número-chave
Usucapião extraordinária	15 anos (10 se moradia/obras)
Usucapião ordinária / tabular	10 anos / 5 anos
Usucapião especial urbana / rural	5 anos (até 250 m² / até 50 ha)
Usucapião especial familiar	2 anos (até 250 m²)
Obras no condomínio — voluptuárias / úteis	2/3 / maioria
Multa do condômino antissocial	até 10x, deliberada por 3/4
Convenção de condomínio (obrigatória)	2/3 das frações ideais
Devassamento — janela/varanda	mínimo 1,5 m; decadência ano e dia
Avulsão — remoção/indenização	prazo decadencial de 1 ano
Multipropriedade — fração mínima	7 dias
Concurso de credores (STJ)	IPTU > condomínio > hipoteca



Acróstico da usucapião — “15-10-5-2”

15 extraordinária • **10** ordinária • **5** especial (urbana/rural) • **2** familiar. Metragem: **250 m²** (urbana/familiar), **50 ha** (rural).

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — POSSE

Posse (1.196) x detenção (tolerância não induz posse). Justa/injusta; boa/má-fé (frutos, benfeitorias, retenção). Interversão. Defesas possessórias; fungibilidade.



PILAR 2 — PROPRIEDADE E USUCAPIÃO

Aquisição (registro, acessão, usucapião). Modalidades 15-10-5-2; 250 m²/50 ha. Accessio vedada na urbana/familiar. Justo título informal. Função social.



PILAR 3 — VIZINHANÇA

Passagem forçada (encravamento + indenização) x servidão (direito real). Devassamento 1,5 m (ano e dia). Árvores, frutos caídos, águas (aluvião x avulsão).



PILAR 4 — CONDOMÍNIO E MULTIPROPRIEDADE

Quóruns 2/3 e maioria; antissocial (10x, 3/4, sem exclusão); propter rem (1.345); Súmula 260. Multipropriedade: indivisível, fração de 7 dias, sem preferência tácita.



PILAR 5 — REAIS SOBRE COISA ALHEIA

Superfície (transferência gratuita); servidão; usufruto (inalienável, cede exercício; acrescer só com cláusula); uso; habitação; laje (autônoma, preferência sucessiva).



PILAR 6 — GARANTIAS E CONCURSO

Hipoteca (bem futuro; Súmula 308); penhor; fiduciária (propriedade resolúvel). Concurso: IPTU > condomínio > hipoteca. Arrematação = aquisição originária.

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)

● Função social da propriedade e da posse

A **função social** (CF 5º, XXIII; art. 1.228, §1º) reorienta o domínio: a **posse-trabalho** (usucapião especial, desapropriação judicial do 1.228, §§4º-5º) e o Estatuto da Cidade concretizam o **direito à moradia** (CF 6º). A vedação da accessio na usucapião urbana é projeção dessa finalidade pessoal. *CF, arts. 5º, XXIII; 6º; 182-183; CC, art. 1.228, §§1º-5º.*

⚠ Numerus clausus e a autonomia privada

Os direitos reais são **típicos** (rol taxativo, 1.225): a autonomia privada não cria novos direitos reais, mas a prática (multipropriedade, laje) pressiona o sistema — o legislador responde tipificando. Tensão entre **tipicidade** e **realidade social**.

📊 Constitucionalização e moradia (posse x propriedade)

O STJ valoriza a **posse autônoma** como expressão da dignidade e da moradia (ex.: penhora do bem de família cede à dívida propter rem; habitação protege o cônjuge sobrevivente). O eixo é a **repersonalização** do direito das coisas.

📊 Interdisciplinaridade — Registros, Processo e Sucessões

• **Registros**: constitutividade do registro; usucapião extrajudicial (1.071 CPC). • **Processo**: ações possessórias (fungibilidade), reivindicatória, embargos de terceiro, adjudicação compulsória. • **Sucessões**: direito real de habitação do cônjuge/companheiro (1.831).

Boa revisão e boa prova! ⚖

Baseado nos arts. 1.196 a 1.510-E do CC e na jurisprudência consolidada do STJ e do STF.